

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора об оказании информационно-консультационных
услуг (образовательный курс)

Сервис «Искра» (Telegram-бот)

Редакция от 24.06.2026

Настоящий документ в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой (предложением) физического лица Крылова Максима Вячеславовича заключить договор об оказании информационно-консультационных услуг на изложенных ниже условиях.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Исполнитель - Крылов Максим Вячеславович (ИНН 774349629144), физическое лицо, действующий от своего имени.

1.2. Пользователь (Заказчик) - любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет (либо лицо, достигшее 14 лет и действующее с письменного согласия законных представителей), акцептовавшее настоящую Оферту в порядке, предусмотренном разделом 3.

1.3. Сервис (Бот) - программный комплекс (Telegram-бот @iskra_sleep_bot), функционирующий в мессенджере Telegram и обеспечивающий доступ Пользователя к образовательному курсу по формированию навыков здорового сна.

1.4. Услуги - информационно-консультационные услуги, оказываемые в дистанционной форме посредством Сервиса, включающие предоставление доступа к образовательным материалам, интерактивным опросам, персонализированным рекомендациям (формируемым на основе ответов Пользователя), а также направление уведомлений и напоминаний.

1.5. Образовательный курс - совокупность информационных материалов, структурированных по тематическим модулям (дням), размещенных в

Сервисе. Курс носит исключительно информационно-просветительский характер, не является медицинской услугой, не заменяет консультацию врача и не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации.

1.6. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящей Оферты путем совершения конклюдентных действий, указанных в п. 3.2.

1.7. Политика обработки персональных данных - документ, размещенный в сети Интернет по постоянному адресу: <https://spybro7.github.io/iskra.github.io/privacy-policy.pdf>, регулирующий порядок и условия обработки Исполнителем персональных данных Пользователей.

1.8. Дисклеймер - информационное сообщение, отображаемое Пользователю при первом взаимодействии с Сервисом, содержащее краткую информацию о характере услуг и порядке начала работы.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Исполнитель обязуется оказать Пользователю Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты, а Пользователь обязуется соблюдать установленный порядок использования Сервиса.

2.2. Услуги предоставляются на безвозмездной основе в объеме базового функционала Сервиса. Исполнитель оставляет за собой право в будущем вводить платные тарифы (подписку, доступ к дополнительным модулям). Условия оплаты и стоимость платных услуг доводятся до сведения Пользователей путем размещения соответствующей информации в интерфейсе Бота. Платные услуги начинают предоставляться только после совершения Пользователем акцепта соответствующих условий и/или оплаты.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Настоящая Оферта действует бессрочно до момента ее отзыва Исполнителем.

3.2. Акцептом Оферты признается последовательное совершение Пользователем следующих действий:

- ознакомление с текстом Дисклеймера;
- переход по ссылкам на текст настоящей Оферты и Политики обработки персональных данных;
- нажатие интерактивной кнопки «Принять условия» в интерфейсе Бота.

Совершение указанных действий означает, что Пользователь полностью и безоговорочно принял все условия Оферты и Политики обработки персональных данных.

3.3. Акцептуя Оферту, Пользователь подтверждает, что:

- ознакомлен с условиями Оферты и Политикой обработки персональных данных;
- понимает информационно-просветительский характер предоставляемых Услуг и отсутствие медицинской составляющей;
- дает согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных;
- в случае если Пользователь не достиг возраста 18 лет, он гарантирует наличие письменного согласия законных представителей на использование Сервиса и обработку персональных данных (либо обязуется прекратить использование Сервиса).

3.4. Договор считается заключенным в простой письменной форме с момента совершения Пользователем действий, указанных в п. 3.2.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Услуги оказываются дистанционно в автоматическом режиме с использованием программных средств Сервиса.

4.2. Доступ к материалам Образовательного курса предоставляется поэтапно: последовательно открываются модули (дни) курса. На основе ответов Пользователя на интерактивные вопросы Сервис может предлагать

дополнительные или корректирующие материалы.

4.3. Ответы Пользователя на вопросы, результаты опросов, а также любая иная информация, предоставляемая им в процессе использования Сервиса, используются исключительно для персонализации контента и не являются медицинскими, диагностическими или психологическими данными. Сервис не осуществляет сбор, систематизацию, анализ и хранение таких данных в качестве медицинской информации.

4.4. Исполнитель прилагает разумные усилия для обеспечения бесперебойной работы Сервиса, однако не гарантирует отсутствие перерывов и сбоев, связанных с работой сети Интернет, мессенджера Telegram, хостинг-провайдеров, а также проводимыми профилактическими и иными работами.

4.5. Техническая поддержка Пользователей осуществляется путем направления обращений на адрес электронной почты: maks.krylov.1995@mail.ru. Срок рассмотрения обращения - до 5 (пяти) рабочих дней.

4.6. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Пользователю в случае нарушения последним условий Оферты (рассылка спама, попытки взлома, распространение запрещенной информации, использование Сервиса в противоправных целях).

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. На момент заключения Договора Услуги предоставляются Пользователю бесплатно.

5.2. В случае введения платных тарифов Исполнитель обязуется уведомить об этом Пользователей путем размещения информации в интерфейсе Бота не менее чем за 10 (десять) календарных дней до введения изменений. Пользователь вправе отказаться от использования платных услуг, прекратив использование Сервиса.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязуется:

- обеспечить Пользователю доступ к Сервису в соответствии с условиями Оферты;
- не разглашать персональные данные Пользователя третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
- соблюдать требования законодательства о персональных данных.

6.2. Исполнитель вправе:

- изменять условия Оферты в порядке, предусмотренном разделом 9;
- приостанавливать оказание услуг в случаях, указанных в п. 4.6;
- получать от Пользователя информацию, необходимую для оказания услуг.

6.3. Пользователь обязуется:

- не предпринимать действий, направленных на нарушение нормальной работы Сервиса;
- не копировать, не распространять, не модифицировать материалы Сервиса без письменного разрешения Исполнителя;
- самостоятельно обеспечивать сохранность своих учетных данных (доступа к аккаунту Telegram).

6.4. Пользователь вправе:

- получать доступ к материалам Образовательного курса;
- направлять обращения в службу технической поддержки;
- отказаться от использования Сервиса в любое время, прекратив взаимодействие с Ботом и удалив свои данные (команда /delete_data).

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Исключительные права на контент, размещенный в Сервисе (тексты, сценарии, задания, сообщения Бота, структура курса), принадлежат Исполнителю.

7.2. Пользователю предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование материалов Сервиса исключительно для личных некоммерческих целей в течение срока действия Договора.

7.3. Запрещается любое использование материалов Сервиса в коммерческих целях, их воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, переработка без предварительного письменного согласия Исполнителя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель не гарантирует достижение Пользователем каких-либо конкретных результатов (в том числе улучшения сна, избавления от бессонницы и т.п.) в связи с использованием Сервиса. Услуги носят информационный характер, и ответственность за применение полученной информации лежит на Пользователе.

8.3. Исполнитель не несет ответственности за убытки, возникшие у Пользователя в результате невозможности использования Сервиса по причинам, не зависящим от Исполнителя (сбои в работе Telegram, интернет-провайдеров, действия злоумышленников и т.п.).

8.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание сообщений, направляемых Пользователем в процессе использования Сервиса, если такие сообщения нарушают права третьих лиц или законодательство РФ.

8.5. В случае предъявления требований со стороны третьих лиц (включая государственные органы) в связи с действиями Пользователя, последний обязуется урегулировать такие требования самостоятельно и за свой счет.

8.6. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты путем размещения новой редакции по адресу: <https://spybro7.github.io/iskra.github.io/public-offer.pdf> Новая редакция вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено самой редакцией. Продолжение использования Сервиса Пользователем после изменения условий означает согласие с такими изменениями.

9.2. Пользователь вправе расторгнуть Договор в любое время, прекратив использование Сервиса и удалив свои данные (команда `/delete_data`). Удаление данных влечет невозможность дальнейшего оказания Услуг.

9.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 4.6, а также в случае систематического нарушения Пользователем условий Оферты.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

10.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных, размещенной по адресу: <https://spybro7.github.io/iskra.github.io/privacy-policy.pdf>

10.2. Акцептуя Оферту, Пользователь выражает согласие на обработку своих персональных данных в целях исполнения Договора (на основании п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу (в рамках работы Сервиса, в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление.

10.3. Для целей получения информационных сообщений о новых продуктах и услугах (маркетинговых рассылок) требуется отдельное согласие Пользователя, которое запрашивается и предоставляется явным образом через интерфейс Бота.

10.4. Пользователь вправе отозвать согласие на обработку персональных данных (в части, не связанной с исполнением Договора) или потребовать

удаления всех своих данных (команда /delete_data). Отзыв согласия или удаление данных прекращает действие Договора.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Обязателен досудебный претензионный порядок.

11.2. Претензия направляется на адрес электронной почты Исполнителя: maks.krylov.1995@mail.ru. Срок рассмотрения претензии - 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения.

11.3. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя (в соответствии с подсудностью, установленной законодательством РФ для защиты прав потребителей - также по месту жительства или пребывания Пользователя).

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель: Крылов Максим Вячеславович

ИНН: 774349629144

Адрес для корреспонденции: г. Москва, почтовый индекс 125414

Электронная почта: maks.krylov.1995@mail.ru

Telegram-бот: @iskra_sleep_bot